

가석방심사위원회 운영지침

2026. 3. 26.



가석방심사위원회 운영지침

제1조(목적) 이 지침은 가석방심사위원회의 효율적 운영을 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비밀준수의무) 가석방심사위원회(이하 "위원회"라 한다)의 위원 및 직원은 위원회의 심사경위, 표결내용 등 직무와 관련하여 알게된 비밀을 준수하여야 한다.

제3조(외부위원의 위촉) ① 위원장은 외부위원을 위촉할 때는 법무부장관에게 제청하여야 한다.

② 재위촉 하는 때에도 제1항을 준용한다.

제3조의2(위촉위원 직무윤리 사전진단 등) ① 위원 위촉 후보자는 별지 제2호서식의 「직무윤리 사전진단서」를 작성하여야 하며, 법무부장관은 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서의 직무 적합성 여부를 확인한 후에 위촉하여야 한다.

② 위원을 위촉하는 경우에는 위원회 업무와 관련된 공정한 직무 수행을 위하여 별지 제3호서식의 「직무윤리 서약서」를 작성하게 하여야 한다.

③ 재위촉 때도 제1항 및 제2항을 준용한다.

제3조의3(위원의 해임 및 해촉) ① 공무원인 위원의 보직변경, 공무원이 아닌 위원의 임기만료 또는 위원으로서의 직무수행이 불가능하거나 곤란한 사유가 발생할 때에는 간사는 그 사유를 위원장에게 보고하고 위원장은 당해 위원의 해임 또는 해촉과 새로운 위원의 임명 또는 위촉을 위한 제청절차를 취하도록 한다.

② 위원의 명단과 경력사항은 임명 또는 위촉한 즉시 정보통신망 등을 활용하여 공개한다.

제4조(직원) ① 간사는 법무부 분류심사과장 또는 **분류심사과 서기관이나 교정관의 직**에 있는 자로 한다.

② 서기는 3인 이내로 하고, 법무부 분류심사과 직원 중에서 임명한다.

③ **위원회의 사무를 처리하기 위하여 적정한 수의 인력을 유지하여야 한다.**

제5조(회의소집) 위원회의 회의는 월1회 정기적으로 소집한다. 다만, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 임시로 회의를 소집할 수 있다.

제6조(정기회의) ① 정기회의 개최일은 위원회의 회의에서 결정한다.

② 간사는 위원회의 상정예정 안건의 주요내용을 사전에 위원장에게 보고하여 그 내용을 확정한다.

제7조(임시회의) ① 위원장이 제5조 단서의 규정에 의한 임시회의를 소집하는 경우에는 간사는 지체 없이 각 위원에게 이를 통지한다.

② 간사는 제1항의 임시회의에 상정할 예상안건을 위원장에게 보고하여 회의 전일까지 확정한다.

제8조(서면의결) 위원장은 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 회의를 개최할 시간적 여유가 없거나 사안이 경미하다고 인정되는 경우 서면의결을 결정할 수 있다.

제9조(심사자료의 작성·배부) ① 간사는 가석방 적격 및 가석방취소 심사를 신청한 관계자료를 검토한 후, 그 검토의견과 이유를 가석방 적격심사 및 신상조사표, 가석방취소심사 및 조사표 등에 기재하여야 한다.

② 제1항에 따른 가석방 적격심사에 대한 검토의견은 적격, 부적격, 보류, 신중검토로 구분한다.

③ 간사는 가석방 적격심사와 가석방취소심사를 구분하여 심사안을 작성한다.

④ 간사는 심사안건별로 심사대상자의 성명, 신청기관, 간사의 의견을 기재한 심사안건 명세표를 작성하고, 그 내용을 종합한 심사안건 총괄표를 작성한다.

⑤ 간사는 가석방 적격심사 및 신상조사표와 가석방취소심사 및 조사표의 사본을 작성하고, 심사안건 명세표의 등재순서에 따라 편철한다.

⑥ 간사는 제4항 및 제5항의 심사자료를 회의 7일 전까지 각 위원에게 배부한다. 다만, 부득이한 경우에는 회의 당일에 배부할 수 있다.

⑦ 간사는 각 위원에게 배부된 심사자료를 회의가 끝난 후 회수한다.

제10조(심사대상자 및 관계인의 출석) 위원장은 심사대상자 및 관계인의 의견을 구하거나 진술을 청취할 필요가 있는 경우 위원회에 출석시킬 수 있다.

제11조(비공개 원칙) 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 위원장은 필요한 경우에 회의에 관계인 등의 참여를 허가할 수 있다.

제12조(심사자료 보고) ① 간사는 심사할 안건에 대하여 위원들에게 미리 배부한 심사자료에 따라 그 내용과 취지를 보고한다.

② 위원은 간사 및 관계인에게 설명을 요구하거나 질문을 할 수 있다.

제13조(심사보류) 위원장은 재심사가 필요하다고 판단되는 안건에 대하여는 다음 회의로 그 결정을 보류할 수 있다.

제14조(표결) ① 심사가 완료된 안건에 대하여는 각 안건마다 표결로 그

가부를 결정한다.

② 위원장은 표결에 참여하며 각 안건에 대한 표결결과 가·부 동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

③ 보류로 의결된 안건은 다음 회의 가석방 적격심사 대상자에 포함한다.

④ 위원장은 표결하는 동안 간사, 서기 및 위원이 아닌 자는 퇴실시킬 수 있다.

제15조(심의서 작성) ① 간사는 위원회의 주요 결정 내용을 기재한 별지 제1호서식의 「가석방심사위원회 심의서」를 작성하여 각 위원의 기명·날인을 받아 회의록에 편철한다.

② 심의서는 해당 가석방 결정 등을 행한 후 정보통신망 등을 활용하여 공개한다. 다만, 개인의 신상을 특정할 수 있는 부분은 삭제하고 공개하되, 국민의 알권리를 충족할 필요가 있는 등의 사유가 있는 경우에는 위원회가 공개의 구체적 범위, 공개의 방법·내용 등을 달리 정할 수 있다.

제16조(회의록 작성) ① 서기는 회의에 참석하고 회의록을 작성하여 간사 및 위원장의 서명 또는 날인을 받아 이를 보관한다.

② 회의록에는 다음 사항을 기재한다.

1. 회의종류, 일시 및 장소
2. 출석한 위원, 간사 및 서기
3. 심사안건 요지
4. 심사경위
5. 심의사항
6. 기타 필요한 사항

③ 회의록은 해당 가석방 결정 등을 행한 후 5년이 경과한 때부터 정보통신망 등을 활용하여 공개한다. 다만, 개인의 신상을 특정할 수 있는 부분은 삭제하고 공개하되, 국민의 알권리를 충족할 필요가 있는 등의 사유가 있는 경우에는 위원회가 공개의 구체적 범위, 공개의 방법·내용 등을 달리 정할 수 있다.

제17조(결과통보) 가석방이 허가된 자의 명단은 법무부 범죄예방정책국장 및 해당 교정기관장에게 통보한다.

제18조(위임 전결사항) 위원회 제반 문서의 처리는 ‘법무부 위임전결 규정’이 정하는 바에 의한다

제19조(기타사항) 이 지침에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 위원회의 결정 또는 일반관행에 따른다.

부칙 <제1101호, 2016. 1. 1.>

제1조(시행일)이 지침은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 예규 등 폐지) 이 지침의 시행으로 종전에 시행된 다음 각 호의 예규 등은 각각 폐지한다.

1. 가석방심사위원회 운영세칙(법무부 예규 제657호, 2008.12.19.)
2. 가석방심사위원회 업무지침(법무부 예규 제985호, 2011.10. 4.)

제3조(재검토 기한) 법무부장관은 이 예규에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1352호, 2024. 12. 23.>

제1조(시행일)이 지침은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 법무부장관은 이 예규에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1383호, 2026. 3. 26.>

제1조(시행일)이 지침은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 법무부장관은 이 예규에 대하여 2026년 3월 30일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

가석방심사위원회 심의서

구 분		계	일 반 수형자	장 기 수형자	심사보류
상 정					
가석방 적 격 심 사	소 계				
	적 격				
	부 적 격				
	심사보류				
가석방 취 소 심 사	소 계				
	취 소				
	기 각				

. . .

가석방심사위원회

위 원 장 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인

위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인
위 원 ○○○ 인

위원위촉 사전진단서

※ 관련 : 「행정기관소속 위원회의 설치운영에 관한 법률」 제9조, 「2015년도 정부조직관리지침」 - 2. 행정기관위원회의 효율성·책임성 강화

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()

※ ‘예’ 라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

○ ○ ○ (서명 또는 인)

♣ 위원 후보자가 본인의 해당항목을 표시하되, 고도의 직무윤리가 요구되는 위원회는 후보자 가족의 해당항목까지 범위 확대

서 약 서

※ 관련 : 「행정기관소속 위원회의 설치운영에 관한 법률」 제9조, 2015년도 정부조직관리지침 - 2. 행정기관위원회의 효율성·책임성 강화

직위 : 가석방심사위원회 위원

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 가석방심사위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○ ○ ○ (서명 또는 인)